

「목포항 항만시설 운영세칙」 일부개정(안)

1. 개정이유

- 항만공사 준공(신항 예부선부두·북항6부두 등)으로 인한 시설 변경사항을 반영하고 행정규칙 속 어려운 용어를 알기 쉬운 용어나 표현으로 정비
- 선박의 안전운항(속도제한) 지정 구역 명칭 및 세칙 용어 현행화 실시
 - * 규제개혁법무담당관-135호(2022.1.4.), 법제처 알기쉬운법령팀-426호(2023. 6. 26.) 관련

2. 주요 내용

- 목포항 항만공사 준공으로 인한 시설 변경사항 반영
 - 신항 예부선부두, 북항 6부두 등 항만공사 준공으로 인한 변경 사항 반영 예정
 - * [서식5] 목포항 항만시설(예부선부두, 북항 6부두) 준공사항 반영
 - ** [서식5-3] 신항·현대삼호부두 항만시설 중 예부선부두 준공사항 반영
 - *** [서식5-4] 북항 항만시설 중 북항 6부두 준공사항 반영
- 선박 안전운항(속도제한) 지정 구역 명칭 및 세칙 용어 현행화
 - 기존 ‘북항개발지구 서단’을 ‘해경경비함 부두의 돌제부두 끝단’으로 ‘비관리청항만공사’를 ‘비관리청 항만개발사업’으로 용어 현행화 실시
- 법제처 「알기 쉬운 법령 입안기준」 관련 행정규칙 재정비
 - 현행 행정규칙 속 어려운 용어를 알기 쉬운 용어나 표현으로 정비
 - 행정규칙 속 맞춤법 오류(띄어쓰기 · 문장부호 오기) 정비

3. 참고사항

- 가. 관련법령 : 생략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요없음
- 다. 합 의 : 해당 없음
- 라. 기 타 : 신·구 조문 대비표

목포항 항만시설운영세칙 일부개정고시안

목포항 항만시설운영세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제2호 중 "**일정규모**"를 "**일정 규모**"로 한다.

1. "**항만시설**"이란 「항만법」(이하 "**법**"이라 한다) 제2조제5호에 따른 시설과 목포지방해양수산청장(이하 "**청장**"이라 한다)이 지정 고시한 항만 구역 밖의 항만시설을 말한다.

제6조제1항 중 "**제외한다.)**"를 "**제외한다)**"로 한다.

제8조제1항제1호 중 "**허위기재**"를 "**거짓기재**"로 한다.

제9조제1항 중 "**기하고**"를 "**기하기 위해**"로 하고, 같은 조 제2항 중 "**우리 청**"을 "**목포지방해양수산청(이하 "목포해수청"이라 한다)**"으로 하며, 같은 조 제4항 본문 중 "**제3항에 따른 것**"을 "**제3항**"으로 한다.

제10조제1항 중 "**변경하려고 하는 경우**"를 "**변경할 경우에는**"으로 하고, 같은 조 제3항 후단 중 "**목포지방해양수산청**"을 "**목포해수청**"으로 한다.

제12조제3항 본문 중 "**북항개발지구 서단**"을 "**해경경비함부두의 돌제부두 끝단**"으로, "**20kts)이하**"를 "**20kts) 이하**"로 한다.

제16조제2항 중 "**우리 청**"을 "**목포해수청**"으로 한다.

제22조제2항 본문 중 "**장치하는**"을 "**장치할**"로 한다.

제28조의2제1항 중 "**비관리청항만공사**"를 "**비관리청 항만개발사업**"으로 한다.

제29조제3항 중 "세륵"을 "세륵(바퀴의 먼지나 흙 따위를 씻음)"으로 한다.

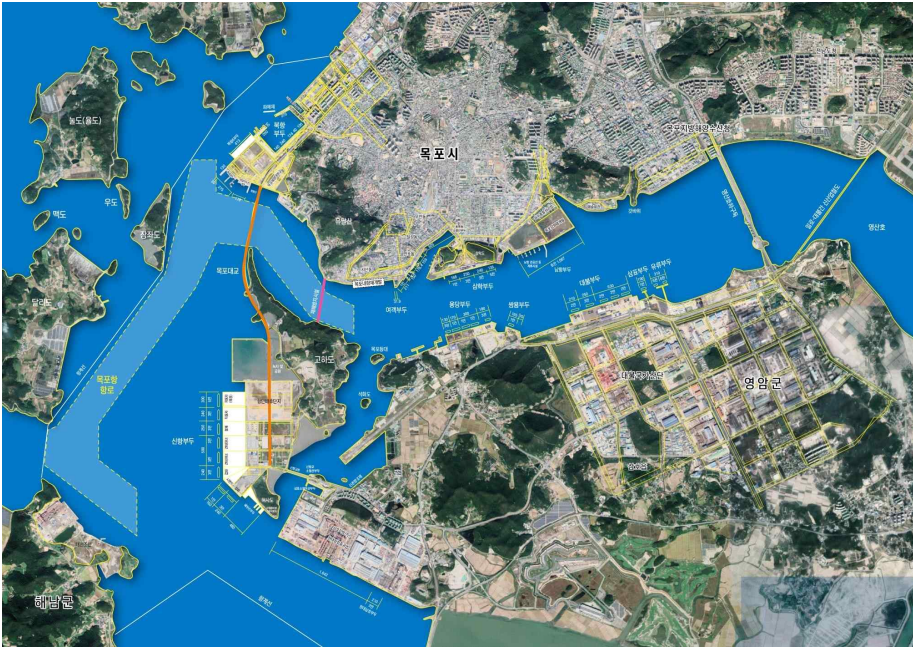
제34조 중 "2024년 1월 1일"을 "2025년 7월 1일"로 한다.

별지 제5호~제5호의 4 서식을 별지와 같이 한다.

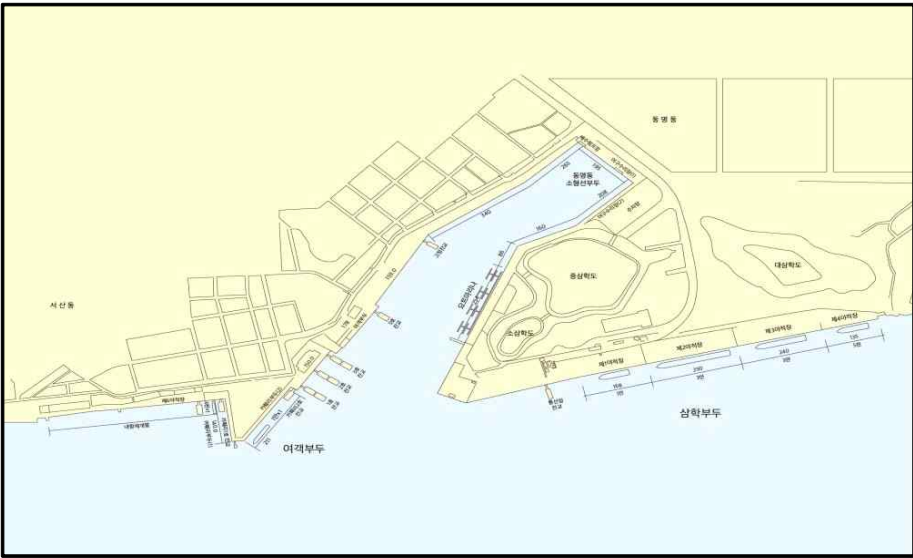
부 칙

이 세칙은 발령한 날부터 시행한다.

[별지5] 목포항 항만시설



[별지5-1] 여객·삼학부두 항만시설



신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(용어의 정의) 이 세척에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(용어의 정의) ----- ----- ----.
1. “항만시설”이란 「항만법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제5호에 따른 시설과 목포지방해양수산청장(이하 “청장”이라 한다)이 지정 고시한 항만구역 밖의 항만시설을 말한다.	1. “항만시설”이란 「항만법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제5호에 따른 시설과 목포지방해양수산청장(이하 “청장”이라 한다)이 지정 고시한 항만구역 밖의 항만시설을 말한다.
2. “선석”이란 수역시설 중 여객의 승·하선 또는 화물의 양·적하를 위하여 일정규모의 선박을 계류시킬 수 있는 장소를 말한다.	2. ----- ----- 일정 규모----- -----.
3. ~ 12. (생략)	3. ~ 12. (현행과 같음)
제6조(선박의 입·출항 신고) ① 항계 안에 입·출항하는 선박 중 입항 선박은 입항 전에, 출항하는 선박은 출항 전까지 선박의 입·출항신고를 PORT-MIS에 입력해야 한다. (다만, 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제4조제1항 및 같은 법 시행규칙 제4조에 따라 출입신고가 면제되는 선박은 제외한다.)	제6조(선박의 입·출항 신고) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 제외한다)

②·③ (생략)	②·③ (현행과 같음)
제8조(선석 등 사용허가 취소 및 조정) ① 청장은 다음 각 호에 해당하는 경우 선석 지정허가를 취소하거나 변경할 수 있다.	제8조(선석 등 사용허가 취소 및 조정) ① ----- ----- -----.
1. 선석 등의 사용허가를 받고 정당한 사유 없이 사용하지 않거나 선석지정 신청 내용이 허위기재 등으로 실제와 달라 다른 선박의 선석이용에 차질이 있는 경우	1. ----- ----- ----- 거짓기재 ----- -----
2. 3. (생략)	2. 3. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
제9조(선석 등 운영회의) ① 항만시설의 효율적 운영과 선석지정의 공정을 기하고 접안능력을 초과한 선박이 선석을 이용하려고 할 경우에는 선석 등의 운영회의(이하 “운영회의”라 한다)를 개최할 수 있다.	제9조(선석 등 운영회의) ① ----- ----- ----- 기하기 위해 ----- ----- ----- -----.
② 운영회의는 우리 청 담당공무원, 해당 하역회사, 화주 및 선박소유자 또는 선사(선박대리점)가 참석하며, 필요한 경우에는 도선사를 참석시킬 수 있고 참석자는 해당 소속의 의사를 대표하는 것으로 본다.	② ----- 목포지방해양수산청(이하 “목포해수청”이라 한다) ----- ----- ----- ----- ----- -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)

④ 선석 등의 지정 결정은 제7조제2항 및 제3항에 따른 것을 원칙으로 하되, 운영회의 협의 결과를 고려하여 결정한다. 다만, 협의가 이루어지지 않을 경우에는 청장이 이를 조정할 수 있다.

제10조(도선) ① 목포항도선사회는 도선사를 배치하고 그 배치계획을 목포광역해상교통관제센터에 알려야 하며, 부득이한 사유가 발생하여 배치계획을 변경하려고 하는 경우 그 사유와 내용을 지체 없이 목포광역해상교통관제센터와 관련 업체에 알려야 한다.

② (생략)

③ 도선 업무를 수행 중인 도선사가 기상·해상 상태 등의 불량으로 지정된 도선 구역에서의 정상적인 도선 업무 수행이 곤란하다고 판단될 때에는 지정된 승·하선구역을 일시적으로 변경할 수 있다. 이 경우 도선사는 사전에 목포광역해상교통관제센터와 목포지방해양수산청에 통보해야 하며, 상황이 급박할 경우 사후에 지체 없이 통보해

④ -----
----- 제3항-----

제10조(도선) ① -----

----- 변
경할 경우에는 -----

② (현행과 같음)

③ -----

----- 목포해수청-----

야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

제12조(선박의 안전운항) ①·② (생략)
③ 목포항을 운항하는 선박은 북항개발지구 서단, 장좌도의 북단과 남단 그리고 고하도 북단을 연결하는 선의 안측으로부터 목포 항계 안에서는 대지속력 12kts(쾌속여객선 20kts)이하로 운항해야 한다. 다만, 국제여객터미널 남단과 삼학도 서단을 직선으로 이은 선의 내항에서는 대지속력 5kts 이하로 운항해야 한다.

제16조(운영부두 이용) ① (생략)
② 임대시설의 유지관리는 임대계약서에서 정하는 내용에 따라 부두운영회사가 해야 하며, 임대시설의 파손 및 보수 시에는 우리 청의 관리감독을 받아야 한다.

③·④ (생략)

제22조(화물의 장치) ① (생략)

② 화물을 장치하는 때에는 밑

-----.

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

제12조(선박의 안전운항) ①·② (현행과 같음)
③ -----
해경경비함부두의 돌제부두 끝단-----

----- 20kts) 이
하-----

제16조(운영부두 이용) ① (현행과 같음)

② -----

----- 목포해수청-----

③·④ (현행과 같음)

제22조(화물의 장치) ① (현행과 같음)

② ----- 장치할 -----

바닥에 깔판을 깔고 장치해야 한다. 다만, 깔판 사용이 필요하지 않다고 인정하는 화물은 예외로 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

제28조의2(원상복구 의무) ① 전용시설의 유지관리·보수는 해당 운영회사가 책임지며, 법 제9조에 따른 비관리청항만공사 시행허가를 받아 준공 후 국가에 귀속된 시설의 유지관리는 무상사용 중인 자가 해야 한다.

②·③ (생략)

제29조(항만의 청결유지 등) ①·② (생략)
③ 항만에서 하역작업을 하려는 하역업체는 분진공해 발생이 최소화 되도록 세륜, 살수청소, 방진덮개, 비산먼지 억제제를 위하여 필요한 조치를 해야 한다.

제34조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제28조의2(원상복구 의무) ① ----- 비관리청 항만개발사업 -----

②·③ (현행과 같음)

제29조(항만의 청결유지 등) ①·② (현행과 같음)
③ ----- 세륜(바퀴의 먼지나 흙 따위를 씻음) -----

제34조(재검토기한) ----- 2025년 7월 1일 -----

[별지5]



[별지5-3]



[별지5-4]



[별지5]



[별지5-3]



[별지5-4]

